

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 863/2530 สมาคม สโมสร โรงงาน กระดาษ ไทย
กาญจนบุรี

ผู้ร้อง

นาย วรทัศน์ อารินทร์ กับพวก

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1293, มาตรา 1294, มาตรา 1251

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1293 เป็นบทบัญญัติถึงการเลิกสมาคม และให้ตั้งผู้ชำระบัญชี แต่เมื่อศาลมีคำสั่งเลิกสมาคมแล้ว จะตั้งผู้ใดเป็นผู้ชำระบัญชีได้บ้าง ต้องอาศัยมาตรา 1294ซึ่งให้นำมาตรา 1251 มาใช้โดยอนุโลม โดยมาตรา 1251 วรรคแรกเป็นบทบัญญัติถึงเรื่องที่จะตั้งผู้ใดเป็นผู้ชำระบัญชีเมื่อห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี เลิกกิจการเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย มิใช่จำกัดเฉพาะคดีที่เลิกโดยหุ้นส่วนของห้าง ฯหรือคณะกรรมการของบริษัท หรือสมาคมลงมติให้เลิก แม้แต่ศาลมีคำสั่งเลิกสมาคมโดยมีผู้ร้องขอตามมาตรา 1293 ก็อยู่ในบังคับของมาตรานี้ และเมื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือสมาคมเลิกกัน มาตรา 1251 วรรคแรกกำหนดให้หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชี ฉะนั้นถ้าเป็นกรณีของสมาคมก็ต้องให้คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้ชำระบัญชี เว้นแต่จะมีข้อสัญญาของห้าง ฯ หรือข้อบังคับของบริษัทหรือสมาคมกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวในวรรคแรก จึงจะนำวรรคสองของมาตรา 1251 มาใช้บังคับ โดยพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ชำระบัญชี ซึ่งศาลจะตั้งผู้ใดเป็นผู้ชำระบัญชีก็ได้

ศาลชั้นต้นสั่งให้เลิกสมาคมผู้ร้อง ซึ่งสมาคมผู้ร้องยังมีรายชื่อคณะกรรมการที่จดทะเบียนไว้อยู่ และข้อบังคับของสมาคมมิได้กำหนดเกี่ยวกับการตั้งผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่น คำสั่งศาลที่ตั้งให้คณะกรรมการของสมาคมผู้ร้องเป็นผู้ชำระบัญชีจึงถูกต้องแล้ว.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม ต่อมาเมื่อมติของคณะรัฐมนตรีให้ยุบเลิกกิจการโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีพนักงานของโรงงานจึงพ้นจากหน้าที่ ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคมผู้ร้องระบุว่าการขาดจากสมาชิกภาพของสมาคมเมื่อสมาชิกพ้นหน้าที่ปฏิบัติงานจากโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ดังนั้นผู้ร้องจึงไม่มีสมาชิกของสมาคมต่อไป ขอเลิกสมาคม และตั้งผู้จัดการสมาคมเป็นผู้ชำระบัญชี

ผู้คัดค้านที่ 1, 2, 3 ยื่นคำคัดค้านการที่จะตั้งผู้จัดการสมาคมเป็นผู้ชำระบัญชี โดยขอให้ตั้งผู้คัดค้านทั้งสามเป็นผู้ชำระบัญชี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เลิกสมาคมสโมสรโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี และให้คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้ชำระบัญชี ให้ยกคำขอของสมาคมผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ขอให้ตั้งผู้ชำระบัญชี

ผู้คัดค้านที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกาว่า ศาลมีอำนาจตั้งบุคคลใดก็ได้เป็นผู้ชำระบัญชี ไม่จำเป็นต้องตั้งผู้จัดการสมาคมหรือคณะกรรมการสมาคมนั้นพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1293 เป็นบทบัญญัติถึงการเลิกสมาคม ส่วนการจะตั้งผู้ใดเป็นผู้ชำระบัญชีต้องอาศัยมาตรา 1294 ซึ่งให้นำมาตรา 1251 เกี่ยวกับการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัท จำกัดมาใช้โดยอนุโลมสำหรับมาตรา 1251 วรรคแรก เป็นบทบัญญัติถึงเรื่องที่จะตั้งผู้ชำระบัญชี เมื่อห้างฯ กิติ บริษัทกิติเลิกกิจการเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย มิใช่จำกัดเฉพาะคดีที่เลิกโดยหุ้นส่วนของห้างฯ หรือคณะกรรมการของบริษัทหรือสมาคมลงมติให้เลิกดังที่ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา แม้แต่ศาลมีคำสั่งเลิกโดยมีผู้ร้องขอตามมาตรา 1293 ก็อยู่ในบังคับของมาตรานี้ และเมื่อห้างฯ บริษัทหรือสมาคมเลิกกัน มาตรา 1251 วรรคแรก กำหนดให้หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชี ฉะนั้นถ้าเป็นกรณีของสมาคมก็ต้องให้คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้ชำระบัญชี เว้นแต่จะมีข้อสัญญาของห้างฯ หรือข้อบังคับของบริษัทหรือสมาคมกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น แต่ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวในวรรคแรกจึงนำวรรคสองของมาตรา 1251 มาใช้บังคับ โดยพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ชำระบัญชี เมื่อมีการร้องขอดังกล่าว ศาลจะตั้งผู้ใดเป็นผู้ชำระบัญชีก็ได้ ดังนั้นตามปัญหาที่ฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อศาลชั้นต้นเห็นควรให้เลิกสมาคมผู้ร้องและตั้งให้คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้ชำระบัญชีแล้ว ซึ่งทางสมาคมยังมีรายชื่อคณะกรรมการที่จดทะเบียนไว้อยู่ และข้อบังคับก็มีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การตั้งคณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้ชำระบัญชี จึงเป็นการถูกต้องแล้ว

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-ยนต์ พิริวินิจ-ดำริ สุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ